

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Vacância (arts. 33 a 35 da Lei nº 8.112/1990)

A **vacância** de cargo público ocorre quando o **cargo deixa de estar ocupado por um servidor**, ou seja, quando por algum motivo ele **fica vago**.

É fundamental entender quais são as formas pelas quais isso pode acontecer, já que são conteúdos frequentemente cobrados em provas.

A **exoneração** é uma dessas formas. **Quando um servidor é exonerado, ele deixa o cargo e, consequentemente, este fica vago**. O mesmo ocorre com a **demissão**. Quando o servidor é punido com a demissão, **ele é desligado do cargo e este se torna vago**.

A **promoção** segue uma lógica distinta, mas também resulta em vacância. Imagine um servidor que pertence a uma carreira estruturada em classes. Quando ele é promovido, **sai do cargo da classe inferior para ocupar um cargo de classe superior**. Com isso, **o cargo anterior fica vago**.

Portanto, a promoção é, ao mesmo tempo, uma forma de provimento do novo cargo e uma forma de vacância do cargo anterior.

Esse mesmo raciocínio se aplica à **readaptação**. O servidor que, por alguma limitação, precisa ser alocado em outro cargo compatível, **deixa o cargo atual e é readaptado em outro**. Assim, a readaptação é uma forma de provimento no novo cargo, e de vacância no cargo que ele deixa.

A **aposentadoria** também é uma forma clara de vacância. **Quando o servidor se aposenta, ele sai do cargo e esse cargo se torna vago**.

Da mesma maneira, **se o servidor toma posse em outro cargo inacumulável**, como resultado de **aprovação em outro concurso**, **o cargo anterior é desocupado**. Nesse caso, ele pode solicitar a vacância e, se for reprovado no estágio probatório do novo cargo, tem direito a retornar ao cargo anterior por meio da recondução.

Outra hipótese de vacância ocorre no caso de **falecimento**. Se o servidor falece enquanto está no exercício do cargo, **o falecimento faz com que esse cargo se torne vago**.

Em resumo, todas essas situações — exoneração, demissão, promoção, readaptação, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável e falecimento — são formas de vacância, porque têm como consequência direta a desocupação do cargo que o servidor exercia. A lógica por trás desse conceito é simples: se uma determinada situação resulta na liberação do cargo, então ela constitui uma forma de vacância.

Confira os artigos 33 da Lei 8.112/90:

Art. 33. A vacância do cargo público decorrerá de:

- I - exoneração;
- II - demissão;
- III - promoção;
- IV - Revogado
- V - Revogado
- VI - readaptação;
- VII - aposentadoria;
- VIII - posse em outro cargo inacumulável;
- IX - falecimento.

A exoneração **pode ocorrer tanto em cargos efetivos quanto em cargos em comissão**, e é essencial compreender as diferentes situações que envolvem esse desligamento do cargo público. **Quando se trata de cargo efetivo, a exoneração pode ocorrer a pedido do próprio servidor ou de ofício**, ou seja, por iniciativa da administração pública.

A exoneração **a pedido acontece quando o servidor decide que não quer mais permanecer no cargo**. Ele manifesta sua vontade de sair, faz a solicitação formal e, nesse caso, a exoneração é concedida com base em sua solicitação.

É o equivalente, no setor público, ao pedido de demissão da iniciativa privada. O servidor está insatisfeito, desmotivado ou com novos planos e, por isso, solicita sua exoneração.

Já a **exoneração de ofício ocorre sem que o servidor a tenha solicitado**. Nesse caso, é a própria administração pública que toma a iniciativa de exonerá-lo. Essa exoneração de ofício pode acontecer em duas situações principais.

A primeira é quando o servidor, mesmo tendo tomado posse no cargo, **não entra em exercício no prazo legal de 15 dias**. Após a nomeação, o servidor tem 30 dias para tomar posse, e depois de tomar posse, tem 15 dias para iniciar o exercício. Se ele não respeitar esse prazo, será automaticamente exonerado do cargo.

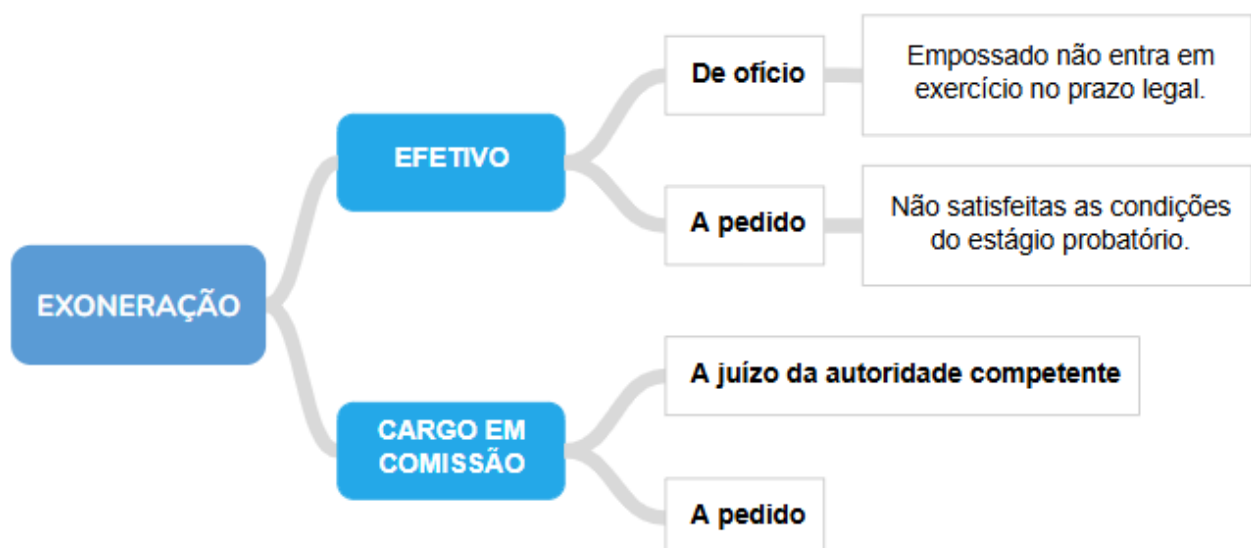
A segunda possibilidade de exoneração de ofício se dá quando o **servidor não satisfaz as condições do estágio probatório**. Durante esse período, que é uma espécie de avaliação inicial do desempenho do servidor público, são observados critérios como responsabilidade, assiduidade, produtividade, capacidade de iniciativa e disciplina, frequentemente lembrados pela sigla RAPID.

Se o servidor não for aprovado nessa avaliação, ele será exonerado. Portanto, o não cumprimento dos requisitos do estágio probatório resulta na exoneração de ofício.

Quando se trata de **cargo em comissão**, a exoneração pode ocorrer **a juízo da autoridade competente**. Isso significa que a exoneração é feita livremente pela autoridade que nomeou o servidor, sem necessidade de justificativa, motivação formal ou processo administrativo.

Isso se deve ao fato de o cargo em comissão ser de livre nomeação e livre exoneração, ou seja, pode-se nomear ou exonerar alguém a qualquer momento, conforme o interesse da administração pública.

Também é possível que o próprio servidor comissionado **peça sua exoneração**, da mesma forma que acontece com o servidor efetivo. Nesse caso, ele expressa sua vontade de sair e o desligamento ocorre a pedido. Essas modalidades de exoneração estão previstas em lei e são frequentemente abordadas em provas, sendo importante compreendê-las com clareza.



Art. 34. A exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido do servidor, ou de ofício.

Parágrafo único. A exoneração de ofício dar-se-á:

I - quando não satisfeitas as condições do estágio probatório;

II - quando, tendo tomado posse, o servidor não entrar em exercício no prazo estabelecido.

Art. 35. A exoneração de cargo em comissão e a dispensa de função de confiança dar-se-á:

I - a juízo da autoridade competente;

II - a pedido do próprio servidor.

Resumo

1. Vacância de Cargo Público

- Ocorre quando o cargo deixa de ser ocupado por um servidor.
- É importante conhecer as formas de vacância, pois são frequentemente cobradas em concursos.

2. Formas de Vacância

- Exoneração: Desligamento do servidor do cargo, podendo ser:
 - A pedido: quando o próprio servidor solicita.
 - De ofício: por iniciativa da administração, em casos como:
 - Não entrada em exercício no prazo legal após a posse (15 dias).
 - Reprovação no estágio probatório.
- Demissão:
 - Ocorre como penalidade disciplinar.
 - O servidor é desligado do cargo e este se torna vago.
- Promoção:
 - O servidor sobe para um cargo de classe superior.
 - O cargo anterior (de classe inferior) fica vago.
 - É simultaneamente forma de provimento (cargo superior) e de vacância (cargo inferior).
- Readaptação:
 - Realocação do servidor em cargo compatível com suas limitações.
 - O cargo anterior fica vago.
 - Assim como a promoção, é forma de provimento e de vacância.
- Aposentadoria:
 - O servidor passa à inatividade, deixando o cargo vago.
- Posse em outro cargo inacumulável:
 - O servidor aprovado em outro concurso assume novo cargo.
 - O anterior se torna vago, podendo haver retorno em caso de reprovação no estágio probatório do novo cargo (recondução).
- Falecimento:
 - O cargo é desocupado com a morte do servidor.

3. Exoneração em Detalhe

- Cargo Efetivo:
 - A pedido: iniciativa do servidor.
 - De ofício:
 - Não entrada em exercício no prazo legal (15 dias após posse).
 - Reprovação no estágio probatório (não cumprimento dos critérios RAPID: Responsabilidade, Assiduidade, Produtividade, Iniciativa, Disciplina).
- Cargo em Comissão:
 - Exoneração a juízo da autoridade competente:
 - A qualquer momento, sem justificativa ou processo administrativo.
 - A pedido: iniciativa do próprio servidor comissionado.

Texto: Professor(a) Danielle Cintra Cardoso de Moraes

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
